

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 소멸시효 완성 채권, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 면책결정으로 회수가 불가능한 채권(이하 “면책결정 채권”이라 한다), 채무 관계자의 사망으로 회수할 수 없는 채권(이하 “채무자 사망 채권”이라 한다) 등을 상각 대상으로 정하고 있고

「법인세법 시행령」 제19조의2 제3항과 상각요강 제5조에 따르면 소멸시효 완성 채권과 면책결정 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각처리를 하고, 채무자 사망 채권의 경우 그 사유가 발생하여 상각신청 하는 날이 속하는 사업연도에 상각처리를 하여야

「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 상각채권 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있다.

따라서, 소멸시효 완성 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권은 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구경북지역본부 소관 무담보채권 중 소멸시효가 완성된 2,707건에 대한 상각처리 실태를 점검한 결과

채무자 ○○○○(주) 채권(△△△△△△ 00000-0000)의 경우 2021. 7. 13. 소멸시효가 완성되었고 주채무자가 법인으로서는 보증인이 없거나 연대보증인 전원이 사망하거나 70세 이상이며, 채권BPM에 등록된 발견재산의 실익이 없어 2021. 6. 22. 시효 소송제외 및 회수위임 해지결재가 승인되었는데도 감사일 현재까지 매입잔액 1,961,350원을 상각처리 하지 않았고

채무자 ◎◎◎ 채권(▽▽▽▽▽ 00000-000000)의 경우 「국민기초생활보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층을 사유로 2021. 3. 5. 시효 소송 제외 및 회수 위임해지 처리를 하였음에도 감사일 현재까지 매입잔액 1,223,779원을 상각처리 하지 않는 등

소멸시효 완성 등으로 상각대상 채권인데도 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례 1,004건⁴⁾이 확인되었다.

4) 채권잔액 48,147,651천원, 매입잔액 3,301,012천원 (분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함)

한편, 위 1,004건 중 시효완성일이 2017년~2021년에 해당하는 채권 857건의 경우 올해 말 채권 상각처리 시 세무 신고조정을 통해 법인 세법상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능⁵⁾한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과를 수용하면서 감사를 통해 확인한 채권을 올해 말 상각처리 시 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 소멸시효 완성 등 상각이 필요한 채권을 올해 상각 대상에 포함하여 처리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.(시정)



5) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정 신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있음